Comprendre le droit canadien

11e année · Corrigé C

Nom : _____

Date : _____

Partie 1

1. **d) Tout le monde, y compris le gouvernement, doit respecter la loi** — Que signifie la primauté du droit ?
2. **a) La proportionnalité : la peine correspond à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du délinquant** — Quel est le principe fondamental de la détermination de la peine dans le Code criminel ?
3. **b) Le Parlement (fédéral)** — Quel ordre de gouvernement fait le droit criminel au Canada ?
4. **b) un escargot qui se serait trouvé dans une bouteille de bière au gingembre** — La célèbre affaire de négligence Donoghue c. Stevenson (1932) portait sur…
5. **c) 1985** — En quelle année les droits à l'égalité de l'article 15 de la Charte sont-ils entrés en vigueur ?
6. **b) le contrat ne peut pas être exécuté contre la personne mineure** — En Ontario, un jeune de 16 ans signe un contrat pour acheter une console de jeu. En général…

Partie 2

5 — Le Code civil du Québec entre en vigueur (1994)

3 — La Déclaration canadienne des droits est adoptée (1960)

4 — L'arrêt R. c. Morgentaler invalide les dispositions du Code criminel sur l'avortement (1988)

1 — La Loi constitutionnelle de 1867 partage les compétences entre le Parlement et les provinces (1867)

2 — Le Parlement adopte le premier Code criminel (1892)

Partie 3

Un gouvernement adopte une loi qui limite un droit garanti par la Charte. Décrivez les étapes qu'un tribunal suit pour décider si la limite est justifiée selon l'article 1.

Une bonne réponse mentionne : Le critère Oakes (1986) : la limite doit être prescrite par une règle de droit ; l'objectif de la loi doit être urgent et réel ; les moyens doivent être proportionnés : avoir un lien rationnel avec l'objectif, porter le moins possible atteinte au droit, et avoir des avantages plus importants que les effets préjudiciables. C'est au gouvernement d'en faire la preuve ; sinon, la loi peut être invalidée dans la mesure de l'incompatibilité.

Libre d'impression et de copie pour votre classe. canada-quiz.com/fr/canadian-law-grade-11.html